

5

무정전전원장치(UPS) 관련 계약방법 등 개선

나. UPS 배터리 계약 범위 및 가격 등 검토 미흡

【현황】

- UPS는 정전 시 배터리의 충전으로 부하에 전원을 공급하므로 안정적인 전원 공급을 위하여 노후된 배터리(배터리 내용연수는 약 5년)는 교체하도록 해야 함.
- 2017년도 말 기준, 시설관리팀에서 관리하는 UPS 총 8대에 사용하고 있는 배터리 현황은 [표 30]과 같음.

[표 30] UPS 배터리 현황

* 2017년도말 기준

구 분	무정전전원장치(UPS)				배터리			
	호기	용량	모델	제조사	규격	수량	도입년월	비고
검진동	1	300KVA	Hipulse	ⓂⓂⓂ (미국)	ESG 900AH(2V)	192개	2016.01	
	2	300KVA				192개	2016.01	
	3	300KVA				192개	2013.08	
병원동	1	200KVA	DELPHYS MP	ⓂⓂⓂⓂ (프랑스)	ESG 600AH(2V)	192개	2013.08	‘18.8월 교체
	2	200KVA				192개	2018.01	
	3	200KVA			ESH 200AH(12V)	32개	2013.07	‘18.8월 교체
양성자동	1	70KVA	Hipulse	ⓂⓂⓂⓂ (미국)	ESG 200AH(2V)	192개	2014.11	
	2	70KVA				192개	2014.11	

【문제점】

- 시설관리팀은 UPS 배터리 교체 시기가 도래하는 경우, 안정적인 전원공급을 유지하기 위해 UPS 배터리 교체를 추진해 왔으며,
- 물류관리팀은 「국가계약법 시행령」 제26조제1항2호사목1)에 의한

1) 제26조(수계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각

‘해당물품 제조·공급자의 정비’의 사유를 들어 [표 31]과 같이 2013년부터 UPS 납품업체와 UPS 배터리 교체 수의계약을 체결하였음.

[표 31] UPS 배터리 계약 현황

* 2017년 까지

(단위: 원)

물품명	계약일자	계약금액	계약방법	계약업체
무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 및 정비	2013-07-29	217,736,000	수의계약	☒☒☒☒☒☒
양성자치료기 운전제어반 UPS 배터리 교체 및 정비	2014-10-28	79,952,400	수의계약	☒☒☒☒☒☒
검진동 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 및 정비	2015-12-29	289,800,000	수의계약	☒☒☒☒☒☒
병원동 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 및 정비	2017-12-18	99,364,000	수의계약	☒☒☒☒☒☒

- 동 시행령 제26조제1항제2호의 단서조항에 따르면, “특정인의 기술이 필요하거나 해당물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우”에 한하여 “해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우” 수의계약에 의할 수 있도록 하고 있음.
- 이에 따라 UPS 배터리는 국내 공급사가 다수이므로 경쟁입찰이 가능하나, UPS 부품은 기 납품업체(☒☒☒☒☒☒)가 국내독점공급업체로 경쟁이 불가능함에 따라 UPS 배터리 교체 계약범위에 UPS 부품 교체를 포함할 경우, 기 납품업체와 수의계약이 불가피함.
- 그럼에도 시설관리팀은 UPS 배터리 교체 시 노후부품(냉각팬 등) 교체를 계약범위에 포함함에 따라 [표 32]와 같이 UPS 배터리 교체 계약은 기 납품업체와 수의계약을 할 수 밖에 없는 구조가 발생하여 왔음.

호와 같다.

2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우

사. 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우

- 또한, 「국가계약법 시행령」 제7조의2(예정가격의 비치) 제1항에 따르면, 계약담당자는 경쟁입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 및 설계서등에 의하여 예정가격을 작성하여야 하며, 적정한 거래가 형성된 경우 그 거래실례가격으로 예정가격을 결정하도록 하고 있음.
- 그러나, 물류관리팀은 2018년 병원동 UPS 배터리 교체 수의계약 추진 시 특별한 사유²⁾ 없이 예정가격을 미 작성하였고, 사업부서에서 제출한 견적금액 중 저가금액을 UPS 배터리 계약예정금액으로 결정하였음.
- 이에, 감사팀에서 타 업체의 견적을 확보하여 비교한 결과, [표 32]와 같이 계약예정금액의 배터리 금액보다 최소 40,104천원(노후부품 교체금액 제외), 배터리 단가보다 최소 104,438원이 저렴하였고,

[표 32] UPS 배터리 교체 견적 비교

(단위: 천원)

구 분	시설관리팀 제출		물류관리팀 (계약예정금액)	감사팀 조사	
	□□□□□	주○○○ ○○○	□□□□□	○○○○(주)	주○○○
계	198,729	198,840	198,729	93,772	143,616
자재비	소계	188,529	192,000	188,529	143,616
	배터리 (단 가)	183,720 (478,438원)	192,000 (500,000원)	183,720 (478,438원)	93,772 (244,000원)
	노후부품	4,809	-	4,809	-
인건비	소계	10,200	6,840	10,200	-
	설치·철거	5,200	6,840	5,200	자재비에 포함
	폐기물처리	5,000		5,000	자재비에 포함
차 액*	배터리 (단 가)	-	△8,280 (△21,562)	-	89,948 (234,438원)
					40,104 (104,438원)

* 물류관리팀 계약예정금액 - 타 업체 견적

2) 「국가계약법 시행령」 제7조의2(예정가격의 비치) ② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제26조제1항제5호가목 및 바목에 따른 수의계약(제30조제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는 경우는 제외한다), 제43조에 따른 협상에 의한 계약 및 제70조에 따른 개산계약을 체결하려 할 때에는 예정가격을 작성하지 아니할 수 있으며, 제79조제1항제5호에 따른 일괄입찰 및 제98조제3호에 따른 기본설계 기술제안입찰의 경우에는 예정가격을 작성하지 아니한다.

- 계약예정금액에는 자재비 외 배터리 교체를 위한 설치·철거·폐기물 처리 인건비가 별도 반영되었으나 감사팀에서 조사한 일부 타 업체의 견적에는 고철매각이 가능한 UPS 배터리를 수거하는 대신 폐기물 처리 비용을 부과하지 않아 비용절감이 가능한 것으로 확인됨.
- 이에, 감사팀은 물류관리팀에 일상감사 의견서(감사팀 2018-842("18.7.3)호, 감사팀 2018-1137("18.7.11)호)를 발부하여 UPS 배터리 교체 계약범위를 재검토하여 분리발주가 가능한 경우 경쟁입찰을 추진하고, 사업부서가 제출한 견적금액의 적정여부를 거래실례가격 등 가격조사를 통하여 비교, 검토하여 기초금액을 산정하도록 통보함.
- 물류관리팀은 감사의견을 수용하여 계약범위 조정(노후부품 등 제외) 및 가격비교를 통해 [표 33]과 같이 기초금액을 산출하고, 입찰을 진행(2018.8.3.~8.7.)하여 당초 수의계약 시 계약예정금액(198,729천원) 대비 77,115천원이 절감된 금액(121,614천원)으로 UPS 배터리 계약을 체결함.

[표 33] UPS 배터리 입찰 후 계약 현황

(단위: 천원)

당초(수의계약)	변경(경쟁입찰)			차액
계약예정금액(A)	기초금액	예정가격	낙찰금액(B)	A-B
198,729	143,616	144,324	121,614 (낙찰률 84.264%)	77,115

【조치사항】

○ 물류관리팀장은,

- 계약업무 추진 시 전차 계약내용의 관행적 반복이 되지 않도록 그 적정 여부를 철저히 검토하고,

- 사업부서에서 제출한 견적금액에 대하여 거래실례가격 등을 조사·비교하여 적정여부 검토 후 기초금액을 산출하고, 이를 토대로 예정가격을 작성하기 바랍니다. (통보)

○ 시설관리팀장은,

- UPS 배터리 교체 시 불필요한 노후 부품 교체는 제외하여 물류 관리팀에 계약 요청하기 바랍니다. (통보)